

LEI COMPLEMENTAR Nº 134, DE 14 DE MAIO DE 2024

“Dispõe sobre a criação do programa socioeconômico denominado ‘*Desenvolvendo Brumadinho*’.”

O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 1º Fica instituído no âmbito do Município de Brumadinho/MG o programa socioeconômico denominado “*Desenvolvendo Brumadinho*”, com o objetivo precípuo de fomentar a implantação de novas unidades empresariais no Município de Brumadinho, ou ampliação e modernização das empresas já existentes, mediante o incentivo de doação, com encargos ou venda sob condições, de áreas de terrenos pertencentes ao patrimônio público municipal, bem como a concessão de incentivos fiscais e outros incentivos de natureza diversa.

§ 1º O programa mencionado no *caput* deste artigo objetiva estabelecer no Município, nos distritos industriais a serem implantados ou em outras localidades, o fomento à diversificação das atividades econômicas, preferencialmente de baixo impacto ambiental, com fundamento no interesse público, na função social da empresa e da propriedade, visando a geração de novos empregos, diretos e indiretos, e o aumento de arrecadação tributária do Município.

§ 2º O programa visa incentivar atividades dos setores secundário e terciário, contemplados nos incisos VII e IX do artigo 61, no artigo 99, nos artigos 106 a 108, e nos artigos 113 a 119, todos da Lei Complementar nº 128, de 29 de maio de 2023, a serem instaladas ou ampliadas em todo o território municipal.

§ 3º Para implementar o disposto nesta lei fica criado o CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COGEDE BRUMADINHO, estância administrativa, consultiva e deliberativa do programa instituído por esta lei, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

§ 4º Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a instituição, organização, funcionamento e regulamentação do COGEDE BRUMADINHO.

§ 5º Caberá à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico a autuação, formalização e acompanhamento dos processos administrativos visando a concessão dos incentivos de que trata esta Lei, sem prejuízo da manifestação das demais Secretarias Municipais, no âmbito de suas competências.

§ 6º As empresas contempladas pelo programa socioeconômico “Desenvolvendo Brumadinho” instituído por esta Lei ficam obrigadas a apresentar periodicamente a relação dos trabalhadores contratados residentes no Município de Brumadinho e o demonstrativo de tributos municipais devidos, declarados e recolhidos diretamente, nos termos definidos em Regulamento.

§ 7º Os recursos oriundos do Programa instituído por esta Lei, em especial aqueles provenientes das transferências de imóveis, serão transferidos para o Fundo Municipal de Diversificação Econômica e Estímulo à Atividade Tecnológica – FDET, criado pelo artigo 62 da Lei Complementar nº 128, de 29 de maio de 2023, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

§ 8º O Poder Executivo regulamentará por decreto a composição, organização e funcionamento do FDET.

CAPITULO II

Dos Incentivos de Caráter Fundiário

Art. 2º Para implementar o Programa, e a título de incentivo, as áreas de terrenos pertencentes ao patrimônio público disponível do Município poderão ser alienadas, mediante doação ou venda, com encargos ou sob condições, para novas empresas que

queiram se instalar no Município ou para empresas já instaladas interessadas na ampliação ou modernização de suas instalações.

§ 1º Mediante processo administrativo próprio, poderá ser dispensada a licitação, com fundamento jurídico no art. 76, § 6º da Lei Federal n.º 14.133 de 2021.

§ 2º O procedimento administrativo instaurado para formalizar a doação ou venda, com encargos ou condições, dar-se-á com fundamento no Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002), em especial nos artigos 121 a 137 e 421 a 564.

§ 3º As alienações de imóveis objeto do Programa estabelecido na presente Lei, sejam elas na modalidade de doação com encargos ou venda com condições, serão precedidas de análise e autorização do COGEDE BRUMADINHO.

§ 4º Sem prejuízo das modalidades preferenciais de alienação estipuladas no caput deste artigo, poderá o poder executivo, através do COGEDE, decidir fundamentadamente sobre outra modalidade de transferência, inclusive locação ou comodato, que se demonstre mais adequada ao interesse público.

Art. 3º A alienação, mediante doação com encargos ou venda sob condições, às empresas que manifestarem interesse na participação do Programa mencionado no art. 1º desta Lei, será formalizada através de procedimento administrativo específico instruído, no mínimo, com os seguintes documentos:

- I. Requerimento assinado pela empresa interessada;
- II. Relatório Técnico elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico a respeito do interesse público e os proveitos sociais e econômicos a serem angariados pelo Município;
- III. Documentação atualizada de constituição da empresa, certidões negativas de débitos junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal e Certidões Negativas de Débitos junto à Previdência Social, Justiça Trabalhista e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - F.G.T.S.;
- IV. Declarações e planilhas analíticas de cálculo da estimativa de faturamento anual, de número de empregos disponibilizados e de tributos de competências federal, estadual e municipal a serem gerados e recolhidos,

- projetados para os próximos 5 (cinco) anos, justificados e lastreados em dados técnicos e/ou séries históricas;
- V. Certidão negativa de pedido de falência ou concordata nos últimos 05 (cinco) anos;
 - VI. Certidão de registro do imóvel a ser alienado;
 - VII. Memorial descritivo da área de terreno a ser alienada e de todas as benfeitorias incorporadas ao mesmo;
 - VIII. Minuta de escritura de doação ou venda, com encargos ou sob condições, ou do compromisso de doação ou venda, ou ainda de outra modalidade de transferência, por instrumento particular ou público, conforme o caso;
 - IX. Demonstrativo dos valores referentes aos custos despendidos pelo Município para aquisição e realização das obras de infraestrutura da área de terreno objeto da doação ou venda;
 - X. Balanços analíticos e demonstrações financeiras oficiais da empresa dos últimos 5 (cinco) anos;
 - XI. Termo de Compromisso do beneficiário onde se compromete com o fiel cumprimento dos encargos e condições, definidos nos termos do artigo 4º desta Lei;
 - XII. Hipóteses de reversão da alienação no caso de não cumprimento das obrigações, encargos e condições, e outras medidas visando resguardar o interesse público;
 - XIII. Parecer conclusivo do COGEDE;
 - XIV. Outros documentos necessários que forem exigidos pela administração municipal.

Art. 4º A escritura de doação com encargos ou venda com condições, ou outra modalidade de transferência, deverá conter cláusulas que:

- I. Obriguem a empresa beneficiária a:
 - a. Exibir os projetos e documentos exigidos pelos órgãos próprios da Prefeitura Municipal de Brumadinho para a devida aprovação e fornecimento do alvará de construção, nos prazos e formas legalmente exigidos, se for o caso;

- b. Realizar as obras segundo o cronograma físico a ser apresentado, compatíveis com as etapas das obras e os respectivos cronogramas, se for o caso;
 - c. Cumprir as normas técnicas pertinentes às condições de higiene, segurança e meio ambiente;
 - d. Responsabilizar-se e assumir todos os danos causados a terceiros ou ao Município, em decorrência de sua ação ou omissão;
 - e. Não modificar o projeto sem prévia aprovação dos órgãos competentes do Município;
 - f. Fazer uso do terreno exclusivamente para os fins previstos no artigo 2º desta Lei;
 - g. Assumir a responsabilidade pelos ônus decorrentes de sua implantação e funcionamento, na forma da legislação específica;
 - h. Cumprir a obrigação de obtenção do alvará de construção em até 06 (seis) meses, início das obras em até 120 (cento e vinte) dias, implantação e funcionamento da empresa no prazo de até 24 (vinte e quatro) meses contados da expedição do alvará, ou outros prazos definidos pelo COGEDE;
 - i. Destinar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das vagas do seu quadro de pessoal a trabalhadores residentes no Município de Brumadinho e para isso, se necessário, buscar parcerias junto ao Sistema Nacional de Emprego – SINE, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e outros órgãos e associações civis;
 - j. Assumir, em forma de encargos, as contrapartidas pelos custos despendidos pelo Município na aquisição e adequação do terreno objeto da doação, nas condições, formas e prazos estabelecidos no instrumento de transferência;
 - k. Manter, através de convênio com a municipalidade, programas de interesse público e social.
- II. Estabeleça prazos para cumprimento dos encargos e conversão da doação com encargos em doação definitiva, bem como para cumprimento das condições de venda;

- III. Estabeleça a possibilidade de reversão do imóvel objeto da doação ou venda, ao patrimônio do Município, enquanto pendentes, mesmo que parcialmente, os encargos ou as condições, com ou sem direito à indenização, seja por benfeitorias feitas no imóvel ou qualquer motivo, nos seguintes casos:
- a. Se a empresa encerrar as suas atividades, ou reduzir de forma significativa suas operações, ressalvada a possibilidade de indenização, nos valores e condições aprovados pelo COGEDE, na hipótese de retomada do imóvel por decisão do Município, sem que a empresa tenha dado causa;
 - b. Se a empresa praticar atos inequívocos visando alienar ou ceder a qualquer título o imóvel objeto da doação ou venda, sem a anuência prévia e expressa do COGEDE;
 - c. Se caracterizada a inadimplência da empresa quanto ao cumprimento das obrigações elencadas no artigo 4º, incisos I e II desta Lei, ou outras cláusulas obrigacionais constantes do referido instrumento de transferência, ressalvada a possibilidade de prorrogação dos prazos pelo COGEDE, mediante pedido formal e justificado apresentado pela empresa;
 - d. Se a empresa alterar seus dados societários sem a anuência prévia do COGEDE

§ 1º O COGEDE, mediante decisão embasada em parecer técnico, fica autorizado a reduzir em até 100% (cem por cento) os encargos de que trata a alínea "j", do inciso I, deste artigo, considerando o interesse público e a relevância da empresa no programa de desenvolvimento socioeconômico do Município.

§ 2º Caberá ao COGEDE decidir fundamentadamente sobre a modalidade de alienação/transferência, seja doação com encargos, venda sob condições, ou outra que melhor atenda aos interesses do Município.

§ 3º A relevância de que trata o parágrafo 1º deverá ser demonstrada em relatório, elaborado pela pretendente, aprovado pelo COGEDE, que o avaliará sob os seguintes aspectos:

- a. Quantidade total de empregos gerados;
- b. Quantidade de empregos gerados a cidadãos residentes no município de Brumadinho;
- c. Total de tributos gerados;
- d. Total de tributos municipais gerados;
- e. Baixo potencial poluidor da atividade;
- f. Garantias apresentadas;
- g. Outros fatores que poderão ser considerados pelo poder público.

§ 4º Fica ressalvada a possibilidade de indenização nos casos em que a retomada do imóvel se der por decisão unilateral do Município, nos termos do § 1º do artigo 9º desta Lei.

Art. 5º O Poder Executivo Municipal poderá fazer constar do instrumento de alienação outras cláusulas e condições que julgar convenientes, inclusive relativas a parâmetros de uso e ocupação da área, e a gestão, manutenção e convívio de condomínio industrial, eventualmente instituído, cujo descumprimento poderá acarretar penalidades ou até mesmo a reversão prevista no inciso II do artigo 4º desta Lei.

Art. 6º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar termo de compromisso, de doação ou venda, com encargos ou sob condições, nos casos pendentes de regularização imobiliária junto ao Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Brumadinho.

Art. 7º As áreas de terreno que constituem o patrimônio público municipal, oriundas ou não dos distritos industriais, excetuadas as áreas de uso estritamente residenciais, passam a fazer parte do programa instituído por esta Lei.

Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal, ouvido o COGEDE, poderá instituir medidas ambientais e urbanísticas, compensatórias e mitigatórias, a serem impostas às empresas contempladas com o Programa desta Lei.

Art. 8º Aplicam-se as disposições desta Lei aos imóveis pertencentes ao patrimônio público municipal disponível, já ocupados por empresas sediadas no Município, a qualquer título, para fins de doação, venda ou regularização, observando-se o preceito contido na alínea "i" do inciso I, do artigo 4º.

Art. 9º Os encargos mencionados na alínea "j" do inciso I do art. 4º desta Lei, quando aplicáveis, poderão ser adimplidos em pecúnia, e terão os seus valores aprovados pelo COGEDE, em planilha própria, vinculados, por meio do instrumento de doação com encargo, ou venda com condições.

§ 1º Nos casos em que a administração municipal decidir pela revogação da transferência, de forma unilateral, exclusivamente por motivos de interesse da municipalidade, sem culpa do adquirente/donatário, o Município devolverá à empresa os valores pagos.

§ 2º Nos casos de desistência por parte da empresa, ou revogação da alienação quando a empresa der causa, não haverá devolução do valor pago.

Art. 10. Para consecução dos objetivos desta Lei fica o Poder Executivo autorizado a doar ou vender, com encargos, condições, cláusula de reversão e prazos, no bojo do Programa socioeconômico 'Desenvolvendo Brumadinho', os terrenos públicos de que trata o artigo 7º, em especial aqueles localizados nas Zonas de Grandes Equipamentos - ZGE, e de Desenvolvimento Econômico - ZDEM, bem como os terrenos objeto de ocupação por empresas já sediadas no Município, de que trata o artigo 8º desta Lei.

§ 1º Poderá ser dispensada a realização de processo licitatório para doação ou venda, com encargos ou condições, em razão de manifesto e relevante interesse público, na forma do disposto no § 1º do artigo 2º desta Lei, e no § 6º do artigo 76 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

§ 2º A doação ou venda a que se refere a presente Lei, com dispensa de licitação, será efetivada mediante Escritura Pública, da qual constarão obrigatoriamente os encargos e condições, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, nos

termos do § 4º, do art. 17, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sob pena de nulidade.

§ 3º Os encargos referentes à doação do referido imóvel serão calculados de acordo com o previsto no artigo 4º.

§ 4º As alienações deverão ser previamente instruídas com o competente laudo técnico de avaliação do imóvel, nos termos da Lei.

§ 5º As despesas, custas, emolumentos e impostos decorrentes das alienações, bem como encargos e taxas incidentes sobre o imóvel correrão por conta da empresa beneficiária.

Art. 11. Por lei específica serão desafetadas de sua destinação legal as áreas com doação ou venda autorizada, nos termos do artigo 10 desta Lei.

CAPÍTULO III

Dos Incentivos Fiscais E Tributários

Art. 12. Este Capítulo disciplina a concessão de incentivos fiscais de tributos de competência local, tendo por base o Código Tributário Nacional, as normas federais de direito tributário e o Código Tributário do Município de Brumadinho.

Art. 13. Fica o Poder Executivo autorizado a propor, mediante lei específica, a concessão de incentivos fiscais às empresas de que trata o artigo 1º, *caput*, e parágrafos 1º e 2º desta Lei.

§ 1º Caberá à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico processar os pedidos de incentivo fiscal e instruir os processos com documentos e relatórios técnicos, visando embasar o parecer conclusivo do COGEDE e a decisão da autoridade competente.

§ 2º Na instrução dos processos de incentivo fiscal, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico deverá buscar a manifestação das demais secretarias, no âmbito de suas competências, em especial da Secretaria Municipal de Fazenda e da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, sendo imprescindível a manifestação do órgão Jurídico e de Controle Interno.

Art. 14. O processo visando proposta de concessão de incentivo fiscal deverá ser instruído, no mínimo, com os seguintes documentos:

- I. Requerimento assinado pela empresa interessada, com clara identificação do incentivo fiscal que pleiteia, acompanhado das justificativas do pedido;
- II. Relatório Técnico elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico a respeito do interesse público e os proveitos sociais e econômicos a serem angariados pelo Município;
- III. Documentação atualizada de constituição da empresa, certidões negativas de débitos junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, e certidões negativas de débitos junto à Previdência Social, Justiça Trabalhista e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
- IV. Declarações e planilhas analíticas de cálculo da estimativa de faturamento mensal e anual, de número de empregos diretos e indiretos disponibilizados e de tributos de competências federal, estadual e municipal a serem gerados e recolhidos, projetados para os próximos 5 anos, justificados e lastreados em dados técnicos e/ou séries históricas;
- V. Certidão negativa de pedido de falência ou concordata nos últimos 05 (cinco) anos;
- VI. Balanços analíticos e Demonstrações Financeiras oficiais da empresa dos últimos 5 (cinco) anos;
- VII. Localização do imóvel onde será construído ou ampliado o empreendimento;
- VIII. Projeto técnico de construção ou ampliação com cronograma físico/financeiro de execução da obra;
- IX. Demonstração da viabilidade econômico-financeira do empreendimento;
- X. Data prevista para início das atividades;
- XI. Termo de Compromisso (modelo da SEDEC) assinado pela empresa;
- XII. Parecer conclusivo do COGEDE;

XIII. Outros documentos necessários que forem exigidos pela administração municipal.

Parágrafo único. Devem ser quitados integralmente ou parcelados, por ocasião do pedido dos incentivos previstos nesta Lei, os débitos anteriores, inscritos ou não em dívida ativa.

Art. 15. Eventuais alterações societárias, em especial da razão social, objeto social, atividades, domicílio(s) e sócios, deverão ser previamente comunicadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, para conhecimento e submissão ao COGEDE, que poderá, a seu critério, manter, reduzir ou cancelar a concessão dos incentivos, observado o interesse público.

Parágrafo único. Os incentivos fiscais concedidos poderão ser cancelados na hipótese do descumprimento dos compromissos assumidos ou de obrigações acessórias impostas diretamente pelo Poder Público.

Art. 16. Nos casos de venda ou transferência de empresa beneficiada por esta Lei, o sucessor poderá pleitear o gozo dos benefícios pelo período restante para completar o tempo concedido inicialmente, desde que assumidas e cumpridas as obrigações pré-estabelecidas.

Art. 17. Somente se concederá os benefícios desta Lei a pessoas jurídicas legalmente constituídas.

Art. 18. Aqueles que se beneficiarem dos incentivos fiscais estabelecidos na presente Lei, e deixarem de cumprir com as condições e finalidades estabelecidas, terão os incentivos cassados de ofício, e os valores normais serão reestabelecidos a partir do momento da cassação.

Art. 19. Perderão os incentivos fiscais as empresas que incidirem nas hipóteses previstas no inciso I do artigo 4º, bem como as que:

- a. Paralisarem suas atividades por mais de 30 (trinta) dias de modo ininterrupto, sem motivo justificado e aceito; exclui-se a penalidade ora prevista em casos de pandemias, ou qualquer outro motivo que determine a paralização por ordem governamental, acidentes naturais ou ocasionados por motivo de força maior;
- b. Reduzir o quadro de funcionários em 50% (cinquenta por cento) ou mais, sem motivo justificado e aceito; exclui-se a penalidade ora prevista em casos de pandemias, ou qualquer outro motivo que determine a paralização por ordem governamental, acidentes naturais ou ocasionados por motivo de força maior;
- c. Ficar inadimplente com as obrigações tributárias por 90 (noventa) dias ou mais, mesmo que parcialmente, ou cometer infração tributária de omissão/redução indevida de receita tributável pelo Município, a qualquer tempo.

Art. 20. Sem prejuízo da fiscalização municipal regular, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico promoverá o acompanhamento e controle das condições estabelecidas nesta Lei por meio de solicitação periódica de documentos e visitas de inspeção.

Art. 21. O Termo de Compromisso emitido pela empresa beneficiária deverá conter, no mínimo, as seguintes condições e respectivos cronogramas:

- a. Geração de novos empregos, indicando a absorção de mão de obra local; caso a mão de obra local não seja especializada para a atividade da empresa, esta deverá informar seu planejamento para capacitação;
- b. Previsão de tributos municipais, estaduais e federais a serem gerados com a atividade;
- c. Capacidade de atração de novas empresas, com indicação dos respectivos ramos de atividade, previsão de empregos e geração de tributos;
- d. Implantação de programa de qualidade, conservação de energia, redução de perdas e riscos ambientais;
- e. Contratação de serviços e produtos desenvolvidos no Município;

- f. Faturamento, pelo preço de venda, dos bens e serviços produzidos pela unidade local;
- g. Não utilização de mão de obra infantil, exceto nos casos permitidos por Lei;
- h. Obediência às normas de postura e demais legislações municipais, estaduais e federais;
- i. Aplicar, a título de doação ou patrocínio, durante todo o período de duração da isenção ou benefício, a quantia equivalente a 4% (quatro por cento) do Imposto de Renda devido, em Projetos Culturais do Município de Brumadinho, amparados pela Lei Federal nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991 (Lei Rouanet), ou em Lei que vier a substituí-la ou alterá-la;
- j. Ter no mínimo 50% (cinquenta por cento) do seu quadro de funcionários com pessoas residentes no Município.

Art. 22. Poderão ser propostas, mediante Lei específica, a concessão dos seguintes incentivos fiscais:

- a. Isenção de até 100% (cem por cento) do Imposto Predial e Territorial Urbano do imóvel onde será instalada, ou ampliada a unidade da empresa beneficiada, pelo prazo de duração das obras, limitado a 5 (cinco) anos da aprovação desta Lei;
- b. Isenção de até 100% (cem por cento) das taxas de análise e aprovação de projetos e emissão de alvarás de construção e Habite-se, para obra nova ou ampliação, limitado a 5 (cinco) anos da aprovação desta Lei;
- c. Isenção de até 70% (setenta por cento) do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – incidente sobre as obras de implantação ou ampliação das empresas beneficiadas, pelo prazo de duração das obras, limitado a 5 (cinco) anos da aprovação desta Lei;
- d. Isenção de até 100% (cem por cento) das taxas de fiscalização e emissão de alvarás de localização e funcionamento das empresas beneficiadas, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, da aprovação desta Lei;
- e. Isenção de até 50% (cinquenta por cento) de Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos ITBI - sobre a compra de imóvel efetuada pela empresa, ou demais formadoras de seu grupo econômico, destinado à

instalação ou ampliação da Sede ou filial, para execução de suas atividades, limitado a 5 (cinco) anos da aprovação desta Lei.

CAPÍTULO IV

Disposições Finais

Art. 23. As despesas com a presente Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria.

Art. 24. O Poder Executivo Municipal baixará normas para regulamentação desta Lei, no que couber.

Art. 25. Fica extinto o Comitê Municipal de Gestão dos Distritos Industriais e Áreas Destinadas ao Desenvolvimento Econômico de Brumadinho, criado pela Lei Municipal nº 2.701/2023, que será integralmente substituído pelo Conselho Municipal de Gestão e Desenvolvimento Econômico – COGEDE BRUMADINHO – criado por esta Lei.

Art. 26. O artigo 100 da Lei Complementar nº 128/2023, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 100. A aplicação das medidas e incentivos listados nos incisos I a IV do artigo 99, poderá ocorrer em todo território municipal.”

Art. 27. Ficam convalidados os atos praticados na vigência da Lei Municipal nº 2.701/2023, em especial pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e pelo Comitê Municipal de Gestão dos Distritos Industriais e Áreas Destinadas ao Desenvolvimento Econômico de Brumadinho – COGEDE BRUMADINHO.

Art. 28. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei Municipal nº 2.701/2023.

Brumadinho, em 14 de maio de 2024.

Avimar de Melo Barcelos
Prefeito Municipal